

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, de um lado, como CONTRATADA,

_____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº _____, estabelecida à _____, neste ato representada por seu(sua) Cirurgião(ã)-Dentista _____, inscrito(a) no Conselho Regional de Odontologia (CRO/UF) sob o nº _____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

E, de outro lado, como CONTRATANTE, Eu,

_____, nacionalidade _____, estado civil _____, profissão _____, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob o nº ** _____ **, portador(a) da Cédula de Identidade (RG) nº ****, expedida por ** _____ **, residente e domiciliado(a) à ** _____ **, nº ****, complemento ****, bairro ** _____ **, cidade ** _____ **, Estado ****, CEP ****, telefone **() _____ **, e-mail _____

_____, doravante denominado(a) simplesmente PACIENTE ou CONTRATANTE.

Na hipótese de o paciente ser menor de idade ou relativamente/incapaz, comparece neste ato seu(sua) responsável legal,

_____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, portador(a) do RG nº _____, residente e domiciliado(a) à _____, assumindo integral responsabilidade pelas obrigações decorrentes deste contrato.

As partes acima qualificadas, de forma livre, consciente e de comum acordo, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes, pela legislação civil vigente, pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), bem como pelas normas **éticas**

estabelecidas pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores ao fiel cumprimento de todas as disposições aqui estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços odontológicos pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, consistentes na realização de procedimento(s) cirúrgico(s) de **extração dentária**, simples ou complexa, conforme diagnóstico clínico, exames complementares, planejamento terapêutico e prontuário odontológico elaborados pelo Cirurgião-Dentista responsável.

Parágrafo Primeiro. O procedimento poderá compreender extrações unitárias, múltiplas, dentes inclusos, semi-inclusos, impactados, remanescentes radiculares, terceiros molares (dentes do siso) e demais procedimentos cirúrgicos correlatos, conforme indicação clínica.

Parágrafo Segundo. Caso, durante o ato cirúrgico, seja constatada a necessidade de adoção de técnicas adicionais ou complementares indispensáveis à preservação da saúde do paciente, a CONTRATADA poderá realizá-las, desde que tecnicamente justificadas e, sempre que possível, previamente comunicadas ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DIAGNÓSTICO E DO PLANO DE TRATAMENTO

O CONTRATANTE declara ter sido devidamente examinado pelo Cirurgião-Dentista responsável, tendo recebido informações claras, objetivas e suficientes acerca de:

- I – diagnóstico clínico;
- II – necessidade da extração dentária;
- III – alternativas terapêuticas existentes;
- IV – prognóstico esperado;
- V – benefícios do procedimento;
- VI – limitações do tratamento;
- VII – possíveis riscos e complicações.

Parágrafo Único. O CONTRATANTE declara que todas as dúvidas foram esclarecidas antes da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONSENTIMENTO INFORMADO

O CONTRATANTE declara que recebeu explicações suficientes acerca da natureza do procedimento cirúrgico, compreendendo que toda intervenção odontológica envolve riscos inerentes à prática profissional, inexistindo garantia absoluta quanto aos resultados clínicos, estéticos ou funcionais.

Reconhece, ainda, que os resultados poderão variar conforme fatores biológicos individuais, colaboração durante o tratamento, condições sistêmicas de saúde, hábitos pessoais e processo natural de cicatrização.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RISCOS E POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES

O CONTRATANTE declara estar plenamente ciente de que poderão ocorrer, dentre outras intercorrências:

- I – dor;
- II – edema (inchaço);
- III – sangramento;
- IV – hematomas;
- V – limitação temporária da abertura bucal;
- VI – infecção;
- VII – alveolite;
- VIII – necessidade de suturas;
- IX – necessidade de utilização de medicamentos;
- X – parestesia temporária ou permanente;
- XI – fratura dentária ou óssea;
- XII – comunicação buco-sinusal;
- XIII – necessidade de novos procedimentos cirúrgicos;
- XIV – atraso na cicatrização;
- XV – reações adversas a medicamentos ou anestésicos;

XVI – outras complicações inerentes aos procedimentos cirúrgicos odontológicos.

Parágrafo Único. O CONTRATANTE reconhece que a ocorrência dessas intercorrências não caracteriza, por si só, erro profissional, desde que observadas as normas técnicas, científicas e éticas aplicáveis.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete à CONTRATADA:

- I – executar os procedimentos de acordo com as boas práticas odontológicas;
- II – utilizar materiais adequados e devidamente registrados nos órgãos competentes;
- III – respeitar as normas do Conselho Federal de Odontologia;
- IV – manter prontuário atualizado;
- V – preservar o sigilo das informações do paciente;
- VI – prestar orientações pré e pós-operatórias.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- I – informar corretamente todo seu histórico médico e odontológico;
- II – informar doenças sistêmicas, alergias, gravidez, uso de medicamentos, anticoagulantes, diabetes, hipertensão, cardiopatias ou qualquer condição que possa interferir no tratamento;
- III – seguir rigorosamente todas as orientações fornecidas pela CONTRATADA;
- IV – comparecer às consultas de retorno;
- V – utilizar corretamente os medicamentos prescritos;
- VI – comunicar imediatamente qualquer intercorrência após a cirurgia.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS

O CONTRATANTE declara que recebeu orientações quanto aos cuidados necessários após o procedimento, comprometendo-se a:

- manter repouso conforme orientação profissional;

- evitar esforços físicos;
- não fumar;
- não ingerir bebidas alcoólicas;
- evitar alimentos quentes nas primeiras horas;
- realizar higiene conforme orientação;
- retornar nas datas agendadas.

O descumprimento dessas recomendações poderá comprometer a recuperação e afastar eventual responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos decorrentes.

CLÁUSULA OITAVA – DOS HONORÁRIOS

Os honorários profissionais referentes ao tratamento encontram-se descritos no orçamento odontológico aprovado pelo CONTRATANTE, que passa a integrar este contrato para todos os efeitos legais.

Qualquer procedimento adicional somente será realizado mediante nova avaliação clínica e aprovação do paciente.

CLÁUSULA NONA – DA LGPD

O CONTRATANTE autoriza a coleta, armazenamento, tratamento e utilização de seus dados pessoais e sensíveis exclusivamente para execução do tratamento odontológico, emissão de documentos, cumprimento de obrigações legais, contato relacionado ao tratamento e manutenção do prontuário odontológico, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente contrato obriga as partes, seus herdeiros e sucessores, produzindo efeitos até a conclusão do tratamento ou sua rescisão, observadas as disposições legais aplicáveis.

Fica eleito o foro da Comarca da sede da CONTRATADA para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DECLARAÇÃO FINAL

O CONTRATANTE declara que leu integralmente este contrato, compreendeu todas as suas cláusulas, recebeu explicações suficientes acerca do procedimento cirúrgico de extração dentária, teve oportunidade de formular perguntas, obteve respostas satisfatórias e manifesta seu consentimento livre, informado e esclarecido para a realização do tratamento odontológico proposto.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que produza todos os efeitos legais.

Cidade: _____ **Data:** // _____

CONTRATANTE (PACIENTE)

Nome:

CPF:

CONTRATADA

Cirurgião(ã)-Dentista

CRO:

TESTEMUNHA 01

Nome:

CPF:

Assinatura: _____

TESTEMUNHA 02

Nome:

CPF:

Assinatura: _____